عقد بيع عقار (مستودع الخمرة)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إنه في يوم الأربعاء 1444/07/09هـ، الموافق 2023/02/01م، في مدينة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، تم تحرير وتوقيع عقد هذه الاتفاقية والتراضي بين كلٍ من:

أولاً: الطرف الأول:

عقيل عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (1029601794) وعنوانه جدة، عمر عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية - سجل مدني رقم (1006392664) وعنوانه جدة ، محمد عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (1006392680) وعنوانه جدة، محسن عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (1006392672) وعنوانه جدة، عماد عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (1006392698) وعنوانه جدة، فاطمة ميسري صالح باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (1006392862) وعنوانها جدة، ابتسام عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (1006392631) وعنوانها جدة، وداد عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (1010594008) وعنوانها جدة، أمل عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (1006392656) وعنوانها الرياض، كلٌ بصفته الشخصية.

ويشار إليها فيما بعد لأغراض هذا العقد **((بالطرف الأول أو البائع أو الورثة))**

ثانياً: **شركة/ مصنع الاعتماد لصاحبها عبد القادر شيخ بن عمر باعباد (شركة شخص واحد)** - سجل تجاري رقم (4030047515) وتاريخ 1405/04/25هـ الرقم الوطني الموحد (7000051859) – العنوان 4894 المويلح- البغدادية الشرقية 7333 – ص ب (4688) الرمز البريدي (22235) - الهاتف (0126440130) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ **عبد القادر شيخ عمر باعباد** سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (1006974826) تاريخ الميلاد 1363/07/01هـ الإيميل (trust@trustipc.com) الجوال (0505358680) بصفته مدير ومالك الشركة.

ويشار إليها فيما بعد لأغراض هذا العقد **((بالطرف الثاني أو المشتري))**

البند التمهيدي

أ) حيث أن الطرف الأول (الورثة) يمتلكون عن طريق الإرث من والدهم المغفور له بإذن الله / عبد العزيز عيسى باجري بموجب الصك رقم (1245) وتاريخ (1401هـ) الكائن جنوب جدة(الخمرة) المخطط المعتمد باللوحة رقم (99/ب) في 1399/12/29هـ القطعة رقم (39) مساحتها (2.500م2) المحدودة شمالاً: خمسين متراً يحدها الشارع بعرض ثلاثون متراً، جنوباً: خمسين متراً يحدها القطعة رقم أربعين ، شرقا: خمسين متراً يحدها القطعة رقم (37) سبعة وثلاثون، وغرباً: خمسين متراً يحدها القطعة رقم واحد وأربعين والمبني عليها مستودع، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء العقار الموصوف أعلاه من الطرف الأول القابل لذلك.

ب) وبعد أن تلاقت إرادة الطرفين الحرة وبعد إقرار كلاً منهما بسلامة أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد وضمان والتزام كِلا الموقعين كُلاً بصفته وسلطته بالتعاقد والتوقيع، تم تحرير عقد هذه الاتفاقية بين الطرفين وتم الاتفاق على جميع الأحكام والشروط المنصوص عليها في البنود التالية:

فاطمة

البند الأول

أ) يعتبر البند التمهيدي أعلاه جزء لا يتجزأ من شروط وأحكام عقد هذه الاتفاقية.

ب) **وثائق العقد:**

يقر الطرفان بأن المستندات التالية هي من ضمن وثائق العقد وتقرأ وتفسر معه وهي:

1- وثيقة ورثة متوفي (لمورث الطرف الأول)

2- عقد إيجار المستودع مع المستأجر الحالي للعقار شركة/مصنع منازل الألمنيوم المحدودة سجل تجاري رقم (4030158539) وتاريخ 1426/10/19هـ

3- مستند دفع مبلغ (الدفعة الأولى شيك مصدق بأسم / ورثة عبد العزيز عيسى صالح باجري برقم/ 19344793 وتاريخ 1444/07/09هـ بمبلغ 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف ريال)

4- صك العقار (رقم (1245) وتاريخ (1401هـ) والتي سيتم تحديثه وإدخاله بالنظام الشامل ليتمكن الطرف الأول من الإفراغ لدى كاتب العدل.

البند الثاني

1- يقر الطرف الأول أنه وبموجب هذه الاتفاقية قد باع وأسقط وتنازل للطرف الثاني عن العقار الموصوف بالبند التمهيدي والمحدد تفصيلاً بحدوده وأطواله بالصك المرفق وأنه وبمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية قد أسقط وتنازل عن أي حق من حقوق الملكية له على هذ الصك.

2- كما يقر الطرف الأول (البائع) أن العقار الموصوف بالصك محل هذه الاتفاقية ملكية خالصة له آلت له عن طريق الإرث من مورثه / عبد العزيز عيسى باجري وأنه لم يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات كما يضمن البائع عدم تعرضه وخلفه الخاص أو العام وعدم تعرض الغير للمشتري في ملكيته للأرض، إلا إذا كان الغير جهة حكومية أو تنفيذية.

3- بمجرد دفع المشتري للدفعة الأولى تنتقل ملكية العقار بما له وما عليه ويستحق الطرف الثاني كامل مبالغ الإيجار للعقار محل العقد ابتداءً من تاريخ إيداع مبلغ الدفعة الأولى بحساب الورثة.

البند الثالث

اتفق الطرفان على أن قيمة البيع للعقار الموصوف أعلاه مقابل مبلغ (3.375.000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، تدفع بموجب شيك مصدق بأسم / ورثة عبد العزيز عيسى صالح باجري، أو بالإيداع بحساب الورثة ببنك الرياض رقم (SA7720000001783886349940) يتم دفعها على الوجه التالي:

1- مبلغ 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف ريال عند التوقيع على العقد.

2- 1.675.000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال بحد أقصى ثمانية أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

3- في حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع مبلغ قيمة العقار أو إخلاله بموعد أي دفعة من الدفعات يحق وقتها للطرف الأول اتخاذ أي إجراء لحفظ حقوقه ومنها إقرار الطرفين بحق الطرف الأول في فسخ هذا العقد دون اللجوء للقضاء وإلغاء البيع واسترداد العين المباعة ووضع يده عليها بدون أي اعتراض أو تعرض من الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بأن يرد للطرف الثاني المبالغ المدفوعة من ثمن المبيع بعد خصم الإيجارات المحصلة من الطرف الثاني للعقار محل العقد.

البند الرابع

1- يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين العقار (المستودع) موضوع عقد البيع، المعاينة التامة النافية للجهالة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض، كما يقر بأنه قد تم تمكينه من المبيع وتم قبضه بالكامل.

2- يقر الطرف الثاني بانه على علم تام نافيا للجهالة شرعاً ونظاماً بالعقار محل العقد وقبله بحالتها الراهنة ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول بالتدليس او الغش او الغبن أو الضلالة بأي حال من الأحوال.

البند الخامس

1- يتعهد ويلتزم الطرف الأول (البائع) بالتزامه باتخاذ الإجراءات النظامية نحو تحديث الصك وإدخاله بالنظام الشامل، ومن ثم إفراغ العقار محل العقد لصالح الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز عام ميلادي من تاريخ إيداع الدفعة الأولى بحساب الورثة.

2- يكون الطرف الأول غير مسئول في مواجهة الطرف الثاني في حال استحال عليه إفراغ العقار للطرف الثاني بسبب القوة القهرية أو الظروف الاستثنائية أو بسبب أي أوامر نظامية أو في حال نزع الملكية.

4- في حال تعذر الإفراغ لأي سبب يلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني المبالغ المدفوعة من قيمة المبيع، ويستحق الطرف الثاني كامل مبالغ الإيجار للعقار محل العقد ابتداءً من تاريخ إيداع مبلغ الدفعة الأولى بحساب الورثة.

3- يقر الطرف الثاني بالتزامه بدفع ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقار عن الإفراغ وفقاً لقيمته، ويقر بعلمه أن الإفراغ لن يتم إلا بعد قيامه بدفع ضريبة التصرفات العقارية.

البند السادس

من تاريخ تحرير هذا العقد يتعهد الطرف الثاني بسداد كافة الرسوم المستحقة على قطع الأرض أو الضرائب أو أي أموال أو رسوم تفرض من الدولة أو من أي جهة حكومية أو غير حكومية أما ما قبل تاريخ تحرير هذا العقد فأن الطرف الأول هو الذي يلتزم بها.

البند السابع

1- يتم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والانظمة السارية بالمملكة العربية السعودية في تفسير بنود هذا العقد وفي أي خلاف ينشأ بين الطرفين.

2- يتم اعتماد التواصل وجميع الإخطارات والمخاطبات المتعلقة بين أطراف هذه الوثيقة عن طريق العناوين السابق ذكرها ببيانات الأطراف والمتضمنة -البريد الإلكتروني والجوال.

3- في حالة حدوث أي نزاع لا قدر الله بين طرفي العقد تكون المحكمة المختصة بمحكمة جدة هي المختصة بالنظر والفصل في أي نزاع لا قدر الله.

4- تحرر هذا العقد من عشر نسخ تم تسليم الطرف الأول تسع نسخ وتم تسليم الطرف الثاني نسخة للعمل بها عند اللزوم.

والله ولي التوفيق،

الطرف الأول: الورثة

عقيل عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

عمر عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

محمد عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

محسن عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

عماد عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

فاطمة عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع: فاطمة

ابتسام عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

وداد عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع: وداد

أمل عبد العزيز عيسى باجري

التوقيع:

الطرف الثاني: شركة/ مصنع الاعتماد

ممثل الشركة: الشيخ/ عبد القادر شيخ عمر باعباد

التوقيع:

الختم

شركة مصنع الإعتماد
Trust Industrial Co.
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٧٥١٥ - رقم ع.ت ٢٤٣٦٧
C.R. 4030047515 - JCC No. 24367

ملحق عقد بيع عقار (مستودع الخمرة)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، في مدينة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، تم تحرير وتوقيع عقد هذه الاتفاقية والتراضي بين كلٍ من:

أولاً: الطرف الأول:

عقيل عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٢٩٦٠١٧٩٤) وعنوانه مكة المكرمة.
عمر عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية - سجل مدني رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٦٤) وعنوانه جدة.
محمد عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بم وجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٨٠) وعنوانه مكة المكرمة
محسن عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٧٢) وعنوانه مكة المكرمة
عماد عبد العزيز عيسى باجري، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٩٨) وعنوانه مكة المكرمة.
فاطمة ميسري صالح باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٨٦٢) وعنوانها مكة المكرمة.
ابتسام عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٣١) وعنوانها جدة.
وداد عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (١٠١٠٥٩٤٠٠٨) وعنوانها جدة.
أمل عبد العزيز عيسى باجري، سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٣٩٢٦٥٦) وعنوانها الرياض.
كلٌ بصفته الشخصية.

ويشار إليهم فيما بعد لأغراض هذا العقد **((بالطرف الأول أو البائع أو الورثة))**

ثانياً: شركة/ مصنع الاعتماد لصاحبها عبد القادر شيخ بن عمر باعباد (شركة شخص واحد) - سجل تجاري رقم (٤٠٣٠٠٤٧٥١٥) وتاريخ ١٤٠٥/٠٤/٢٥هـ الرقم الوطني الموحد (٧٠٠٠٠٥١٨٥٩) – العنوان ٤٨٩٤ المويلح- البغدادية الشرقية ٧٣٣٣ – ص ب (٤٦٨٨) الرمز البريدي (٢٢٢٣٥) - الهاتف (٠١٢٦٤٤٠١٣٠) ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ **عبد القادر شيخ عمر باعباد** سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (١٠٠٦٩٧٤٨٢٦) تاريخ الميلاد ١٣٦٣/٠٧/٠١هـ الإيميل (trust@trustipc.com) الجوال (٠٥٠٥٣٥٨٦٨٠) بصفته مدير ومالك الشركة.

ويشار إليها فيما بعد لأغراض هذا العقد **((بالطرف الثاني أو المشتري))**

البند التمهيدي

أ) حيث أنه قد سبق للطرفين إبرام عقد بيع عقار (مستودع الخمرة المملوك لهم عن طريق الإرث من والدهم المغفور له بإذن الله / عبد العزيز عيسى باجري بموجب الصك رقم (١٢٤٥) وتاريخ (١٤٠١هـ) **مقابل مبلغ** (٣,٣٧٥,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال **تدفع وفقاً للآلية المحددة بالبند الثالث من العقد الأصلي وحيث أن الطرف الثاني قام بدفع كامل قيمة العقار بموجب الشيكات : الشيك الأول(شيك مصدق) رقم (١٩٣٤٤٧٩٣) وتاريخ (٢٠٢٣/٠١/٣١م) بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠ ريال) المسحوب على مصرف (الراجحي) لصالح / ورثة عبد العزيز عيسى صالح باجري- الشيك الثاني(شيك مصدق) رقم (١٩٣٤٤٨٤٧) وتاريخ (٢٠٢٣/٠٣/١٣م) بمبلغ (١,٦٧٥,٠٠٠ ريال) المسحوب على مصرف (الراجحي) لصالح/ ورثة عبد العزيز عيسى صالح باجري وحيث أن الطرف الثاني قد أوفى بكامل قيمة العقار قرر الطرفين أبرام هذا الملحق لاثبات السداد وتحديد التزام الطرف الأول بتحديث الصك والإفراغ و اتفق الطرفان على الآتي:**

البند الأول

أ) يعتبر البند التمهيدي أعلاه جزء لا يتجزأ من شروط وأحكام عقد هذه الاتفاقية.

ابتسام باجري
فاطمة
AAB